# 高州市金山街道“3·17”一般坍塌事故调查报告

2021年3月17日11时28分，我市金山街道茂名海大年产30万吨饲料项目在建厂房区域地下室防水工程发生一起坍塌事故，造成一人当场死亡三人受伤，直接经济损失约160万元。

事故发生后，时任茂名市委书记许志晖作出批示，要求我市做好伤员救治和善后工作。高州市委、市政府主要领导高度重视，要求市应急管理局、市住建局、市卫健局、金山街道认真按照茂名市委主要领导批示精神，迅速做好伤员救治和善后工作。事发当天下午，高州市委常委、常务副市长倪伟涛带领市安委会相关人员到事故现场了解事故情况，并在金山街道办召开事故相关工作会议，要求尽快成立事故调查组，查明事故发生原因，吸取事故教训，防止类似事故再次发生。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2021年3月29日，高州市人民政府成立了由市应急管理局局长邓钦信任组长，成员由市应急管理局、市公安局、市住建局、市总工会、金山街道办、

高州产业转移工业园管理委员会等有关人员组成事故调查组，并邀请市纪委监委派员参与。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

项目名称：茂名海大年产30万吨饲料项目（以下简称：海大项目），茂名海大30万吨饲料项目属茂名海大生物科技有限公司建设，总投资1.5亿元，其中土建投资6000万元，设备及技术投资9000万元。占地面积34291.5平方米，建设面积17494.12平方米。茂名海大生物科技有限公司于2021年2月与广东安发建筑工程有限公司就茂名海大年产30万吨饲料项目签订有《建设工程施工合同》。茂名海大年产30万吨饲料项目是茂名市重点建设项目，该项目于2020年12月24日取得《建设工程规划许可证》（建字第金〔2020〕005号），于2021年2月22日取得由金山街道办核发的《建筑工程施工许可证》（编号：JSSG-A-2021001），金山街道办在审批该

《建筑工程施工许可证》时属于容缺审批，其中容缺的情况为：1.容许茂名海大生物科技有限公司于2021年3月7日前提供《施工合同》和建设项目工伤保险参保证明；2.容许茂名海大生物科技有限公司于2021年6月15日前提供以下资料：施工图设计文件审查意见；建筑工程消防设计审核意见；人民防空的许可文件；建设、勘察、设计、施工、监理五方责任主体《工程质量终身责任承诺书》；建设项目落实“劳务用工实名制管理”材料；施工组织设计及其安全生产、文明施工措施费用支付计划；建设、施工、监理单位法定代表人及项目负责人安全生产承诺书；危险性较大的分部分项工程汇总表及超过一定规模的危险性较大分部分项工程汇总表。

（二）事故相关单位基本情况

建设单位：茂名海大生物科技有限公司，统一社会信用代码：91440981MA53BDRU1H，类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），法定代表人：杨[redacted]川，注册资本：陆仟万元人民币，成立日期：2019年06月03日，营业期限：长期，住所：高州市金山街道办大院4号楼302房（办公场所），经营范围：生物技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；生产、销售：饲料、化学药品制剂；加工、销售：食品；销售：饲料原料、农产品、农业机械、农具；水产养殖技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

施工单位：广东安发建筑工程有限公司（以下简称：安发公司），统一社会信用代码：91440904MA4UX4TP1L，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：茂名市电白区水东镇迎宾路70号502室，法定代表人：唐[redacted]旺，注册资本：人民币壹亿壹仟捌佰捌拾万元，成立日期：2016年11月01月，营业期限：长期，经营范围：工业与民用建筑工程，打桩、挖桩、土石方工程，市政工程，公路桥梁工程，基础工程，钢结构工程，电力工程，室内外装饰工程；水电安装；机电设备安装；建筑劳务分包，房地产开发经营，水利水电工程，电子与智能化工程，管道工程，城市及道路照明工程，通信工程，环保工程，河湖整治工程，消防设施工程，园林绿化工程；工程造价咨询服务，机械设备租赁；加工、销售：水泥构件、金属门窗；销售：机械设备、五金制品、电子产品、机电设备、水电材料、电器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

该公司取得相关证书情况：1.《建筑业企业资质证书》证书编号：D244281232，有效期：至2024年05月29日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级。2.《建筑业企业资质证书》证书编号：D344165876，有效期：至2022年08月18日，资质类别及等级：钢结构工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、地基基础工程专业

承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级。3.《安全生产许可证》编号：（粤）JZ安许证字[2020]165027延，许可范围：建筑施工，有效期：2020年12月08日至2023年12月08日。

监理单位：高州市建设工程监理有限公司，统一社会信用代码：91440981725084395Y，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：高州市文明路68号，法定代表人：孙[redacted]志，注册资本：人民币壹佰万元，成立日期：2000年09月27日，营业期限：长期，营业范围：工程建设监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

勘察单位：高州市工程地质勘察有限公司，统一社会信用代码：9144098175785947K，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：高州市文明路68号，法定代表人：江[redacted]喜，注册资本：人民币壹佰伍拾万元，成立日期：2003年12月18日，营业期限：长期，营业范围：勘察专业类岩土工程，桩基静载检测配重砼块租赁。（凭有效的资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

设计单位：广州黄埔建筑设计院有限公司，统一社会信用代码：91440112455389155 8，编号：S12120180001 82，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：广州市

黄埔区黄埔大道东983号2518房，法定代表人：洪[redacted]明，注册资本：贰仟壹佰万元（人民币），成立日期：1998年06月15日，营业期限：1998年06月15日至长期，营业范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（三）事故相关人员情况

1.杨[redacted]川，男，40岁，身份证号码：452[redacted]14，身份证地址：广西[redacted]，是广东省海大集团股份有限公司茂名海龙猪料生产基地负责人、营销总经理，是茂名海大生物科技有限公司法人代表。

2.刘[redacted]，男，28岁，身份证号码：411[redacted]33，身份证地址：河南省[redacted]，是广东省海大集团股份有限公司高级土建工程师，负责茂名海大生物科技有限公司海大项目的施工现场工作。

3.唐[redacted]旺，男，40岁，身份证号码：440[redacted]32，身份证地址：广东省[redacted]，是广东安发建筑工程有限公司法定代表人，负责安发公司全面工作。

4.何[redacted]，男，42岁，身份证号码：340[redacted]16，

身份证地址：广州市[redacted]，是茂名海大30万吨饲料项目负责人。

5.林[redacted]烽，男，31岁，身份证号码：440[redacted]15，身份证地址：茂名市[redacted]，是安发经营部投标员，负责公司的项目招投标工作。

6.熊[redacted]熙，男，44岁，身份证号码：432[redacted]12，身份证地址：南宁市[redacted]，是海大项目实际施工负责人，以安发公司员工身份与安发公司就海大项目签订有《广东安发建筑工程有限公司工程项目内部承包合同书》。

7.何[redacted]珏，男，31岁，身份证号码：440[redacted]54，身份证地址：广东省[redacted]，是广西建工集团建筑工程总承包有限公司职员，是海大项目中间介绍人。

8.杨[redacted]青，男，31岁，身份证号码：452[redacted]16，身份证地址：南宁市[redacted]，是熊[redacted]熙聘请的现场施工负责人，与安发公司约定由安发公司发放工资，于2021年2月19日到广东安发建筑工程有限公司上班，未与广东安发建筑工程有限公司签订劳动合同，在海大项目任技术员，负责海大项目现场施工管理工作。

9.李[redacted]硬，男，30岁，身份证号码：452[redacted]7X，

身份证地址：广西[redacted]，是熊[redacted]熙聘请的现场施工管理人员，与安发公司约定由安发公司发放工资，于2021年2月19日到安发公司上班，未与安发公司签订劳动合同，负责海大项目现场施工的质量、进度工作。

10.吴[redacted]恒，男，21岁，身份证号码：450[redacted]18，身份证地址：广西[redacted]，是熊[redacted]熙聘请的现场施工管理人员，与安发公司约定由安发公司发放工资，于2021年2月19日到安发公司上班（实习生），负责海大项目现场施工管理工作。

11.史[redacted]平，男，46岁，身份证号码：140[redacted]12，身份证地址：山西省[redacted]，是海大项目防水工程的施工联系人，与安发公司杨[redacted]青口头约定26元每平方米为结算，包工包料完成基坑防水工程，于3月17日带领施工人员到海大项目基坑底部开展防水工程施工工作。

12.庞[redacted]，该起事故的死者。男，46岁，身份证号码：440[redacted]3X，住址：广东省[redacted]，于3月17日跟随史[redacted]平到海大项目基坑底部开展防水工程施工工作。

13.胡[redacted]军，该起事故的伤者。男，48岁，身份证号码：511[redacted]54，身份证地址：四川省[redacted]

[redacted]，于3月17日跟随史[redacted]平到海大项目基坑底部开展防水工程施工工作，目前仍在高州市人民医院治疗。

14.潘[redacted]芝，该起事故的伤者。女，43岁，身份证号码：511[redacted]21，身份证地址：四川省[redacted]，于3月17日跟随史[redacted]平到海大项目基坑底部开展防水工程施工工作，目前仍在高州市人民医院治疗。

15.刘[redacted]强，该起事故的伤者。男，50岁，身份证号码：510[redacted]38，身份证地址：四川省[redacted]，于3月17日跟随史[redacted]平到海大项目基坑底部开展防水工程施工工作，目前仍在高州市人民医院治疗。

16.邓[redacted]强，男，57岁，身份证号码：510[redacted]72，身份证地址：四川省[redacted]，于3月17日跟随史[redacted]平到海大项目基坑底部开展防水工程施工工作。

17.邓[redacted]晓，男，35岁，身份证号码：440[redacted]93，身份证地址：茂名市[redacted]，是海大项目塔吊司机，事发时正在驾驶塔吊装载泥土回填坑缝。

18.黎[redacted]尧，男，68岁，身份证号码：440[redacted]33，

身份证地址：高州市[redacted]，是海大项目防水工程的施工联系人，属于临时工，事发时带领砌砖工人在基坑底部砌砖。

19. 车[redacted]才，男，62岁，身份证号码：440[redacted]11，身份证地址：高州市[redacted]，是海大项目临时工，事发当天在开展土方回填工作。

20. 车[redacted]耀，男，59岁，身份证号码：440[redacted]16，身份证地址：高州市[redacted]，是海大项目临时工，事发当天在开展土方回填工作。

21. 孙[redacted]志，男，49岁，身份证号码：440[redacted]17，身份证地址：高州市[redacted]，是高州市建设工程监理有限公司法定代表人。

22. 冯[redacted]豪，男，52岁，身份证号码：440[redacted]5X，身份证地址：高州市[redacted]，是高州市建设工程监理有限公司工程师，海大项目总监理工程师。

23. 黄[redacted]平，男，43岁，身份证号码：440[redacted]17，身份证地址：高州市[redacted]，是高州市金山街道办规划建设办公室主任，负责金山街道办规划建设办公室的所有工作，是海大项目《建筑工程施工许可证》审批工作负责人。

24. 杨[redacted]锋，男，35岁，身份证号码：440[redacted]15，身份证地址：高州市[redacted]，是高州市金

山街道办规划建设办公室副主任，负责办理国土资源部门下放的代审批《建设工程规划许可证》，住建部门下放的代审批《建筑工程施工许可证》等工作，是海大项目《建筑工程施工许可证》审批工作经办人。

25.张[redacted]辉，男，48岁，身份证号码：440[redacted]15，身份证地址：高州市[redacted]，是高州市住房和城乡建设局党组成员兼建设工程股股长，负责分管局办公室及建设工程股工作。

## 二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过事后现场勘察和相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过。

2021年3月17日，安发公司杨[redacted]青安排史[redacted]平带领庞[redacted]等施工人员到海大项目开挖的基坑底部（第二阶梯）进行防水工程施工；与此同时，杨[redacted]青安排黎[redacted]尧带领砌砖工人在该基坑底部（第二阶梯）西面进行砌砖；杨[redacted]青同时安排邓[redacted]晓驾驶塔吊装卸泥土，与车[redacted]才、车[redacted]耀在基坑底部东面开展土方回填施工，土方回填的地方在基坑底部（第二阶梯）东面的砖墙与第一阶梯泥土的坑缝。其中第一阶梯离地面深2.2米，第二阶梯比第一阶梯深2.6米，第二阶梯与第一阶梯交界处以砖墙链接，砖墙长度为21.5米，高度为2.6米，在砖墙底部至上1米高度的墙体宽度

为 24 厘米（即 24 墙），在高度 1 米以上的墙体宽度为 18 厘米（即 18 墙），整面墙体没有构造柱，约于 3 月 10 日左右砌好。按茂名海大生物科技有限公司提供的施工设计图纸，第一阶梯与第二阶梯交界处应以混凝土结构链接，但安发公司在实际施工中用灰砂砖墙代替混凝土浇筑时的支护模板。

当天 11 时 20 分左右，吴[redacted]恒在基坑底部监督砌砖工程施工，史[redacted]平在地面上准备防水物资，庞[redacted]、胡[redacted]军、刘[redacted]强、潘[redacted]芝、邓[redacted]强等 5 名防水施工人员在东面的砖墙下边施工边乘凉歇息；邓[redacted]晓驾驶塔吊装载泥土倒下坑缝及附近的第一阶梯平面上，车[redacted]才和车[redacted]耀用铲子把未倒进坑缝的泥土推进了坑缝，然后准备去喝水，邓[redacted]晓还没把吊斗移开，突然东面回填土位置的砖墙承受不了泥土的压力就坍塌了，邓[redacted]强在墙体坍塌前感觉到头上有沙子掉下来，就往西面跳了两步，刚好躲开坍塌的墙体，庞[redacted]、胡[redacted]军、刘[redacted]强、潘[redacted]志躲避不及被压倒在墙体下；其他在场施工人员听到墙体坍塌的声音，立即进行紧急救援，并报告施工单位领导拨打 120 等紧急求救电话，随后金山派出所、120 急救中心、金山街道办、市应急管理局、市住建局等部门和在场相关人员迅速赶赴现场开展救援。

（二）事故应急救援和善后处置情况

事故发生后，安发公司吴[redacted]恒立即指挥现场施工作业

人员跑去倒塌的墙体下搬开砖头救人并大喊“救命”；杨[redacted]青听到呼救声后，立即从项目部二楼跑向事故现场，看到有人被压倒在墙下，就打 120 求救电话，同时指挥在场人员把受伤人员抬出空地；当在场人员扒开压在庞[redacted]身上的砖头时发现庞[redacted]头部大出血，并且脑组织已经流出来，怕加重庞[redacted]伤势，就不敢贸然施救；11 时 40 分左右，120 救护人员到达事故现场，与现场施工人员迅速将受伤人员从基坑抬上救护车送往医院救治；与此同时，救护人员在察看庞[redacted]的情况后，当场宣布了庞[redacted]没有生命体征。

金山派出所、120 急救中心、金山街道办、市应急管理局、市住建局等相关部门在获悉事故情况后，迅速安排人员前往现场了解情况，开展现场处置工作，控制了事故现场，妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查奠定基础。相关部门现场部署到位，过程中未造成二次事故，经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后情况

事故发生后，安发公司与熊[redacted]熙协商委托杨[redacted]青主动与死伤者家属联系沟通，积极做好相关善后处理工作。于 3 月 17 日晚上 11 时与死者家属签订了赔偿协议，及时支付赔偿金（人民币 73 万元），三名伤者继续在高州市人民医院接受治疗，目前医疗费用接近 50 万元，同时熊[redacted]熙积极

与伤者家属沟通，并口头承诺会承担伤者后续治疗费用及赔偿事宜。事故善后工作得到了妥善处理。

## 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故共造成1人死亡3人受伤。具体情况如下：

1.死者[redacted]仔，是安发公司就事故项目雇请的临时防水工程施工人员。根据高州市公安局刑事侦查大队技术中队出具的《关于庞[redacted]的尸检情况说明》，庞[redacted]的死亡原因为重型颅脑损伤死亡。

2.伤者胡[redacted]军，是安发公司就事故项目雇请的临时防水工程施工人员。高州市人民医院的入院诊断：1.左手掌、指骨开放性骨折；2.腰椎骨折并截瘫；3.多发肋骨骨折。根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441—86)规定，胡[redacted]军的损伤程度属重伤。

3.伤者潘[redacted]芝，是安发公司就事故项目雇请的临时防水工程施工人员。高州市人民医院的入院诊断：1.腰椎骨折并截瘫；2.肺挫伤；3.多发肋骨骨折；4.右跖骨脱位。根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441—86)规定，潘[redacted]芝的损伤程度属重伤。

4.伤者刘[redacted]强，是安发公司就事故项目雇请的临时防水工程施工人员。高州市人民医院的入院诊断：1.腰椎骨折；2.头皮血肿。根据《企业职工伤亡事故分类标准》

(GB6441—86)规定,刘[redacted]强的损伤程度属重伤。

（二）直接经济损失

本次事故造成的直接经济损失约为人民币160万元。

**四、事故原因和事故性质**

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故、原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，组织相关人员对事故现场进行详细反复勘查，收集和掌握了大量的第一手资料，查清了事故原因和性质。

（一）事故现场勘查分析及调查取证情况

1.现场勘查情况

事故发生地点位于茂名海大生物科技有限公司海大项目建设工地，地址在高州市金山开发区（三期）金辉西路，建设工地已围蔽，现场及周边无视频监控设备。事发时正在进行砌墙作业、防水工程作业、土方回填作业，现场挖了一个分两级的基坑，其中东面的基坑为第一级，离地面深约2.2米、长约26米、宽约17.2米；西面的基坑为第二级，比第一级深约2.6米、长约25米、宽约29米；第二级以东面砖墙及坑缝（正在回填）与第一级基坑链接，现砖墙及坑缝已坍塌，现存东面的砖墙高约1米，砖墙倒下的宽度约为2米，砖块散落最远距离为6.3米，死者庞仔被压倒的位置距离北面的砖墙约10.4米；基坑使用挖掘

机垂直开挖，未进行放坡处理或作基坑支护，挖出的部分土方紧挨基坑边缘堆放，堆放高度约 2 米。

2. 技术分析

（1）根据住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕31 号）附件 1：危险性较大的分部分项工程范围“一、基坑工程 （一）开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程”，事故发生点在第二台阶深 4.8 米，故该基坑工程为危大工程；安发公司未按《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定，对该基坑工程编制专项施工方案。

（2）根据《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180—2009）的要求作为项目施工单位的安发公司：①未落实第 6.1.1 条“基坑工程应按照现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120—2012）进行设计；必须遵循先设计后施工的原则，应按设计和施工方案要求，分层、分段、均衡开挖”的要求进行基坑支护设计，现场基坑内无挡土板等支护措施，并使用挖掘机垂直开挖，没有分层、分段、均衡开挖；②未落实第 6.1.1 条“除基坑支护设计允许外，基坑边不得堆土、堆料、放置机具”的要求，将挖出的泥土堆直接堆在基坑边沿；③未落实第 6.3.15 条“施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽”的要求，现场有部

分施工人员未佩戴安全帽，包括事故死者庞[redacted]。

（3）根据建设单位茂名海大生物科技有限公司提供的2#C楼主车间结构平面图：基础及地下室外墙的混凝土强度等级为C35。安发公司在进行地下室外墙施工时用灰砂砖墙做为混凝土墙模板，未制定施工方案开展施工。

3.调查取证情况

（1）根据2019年6月1日高州市人民政府常务会议纪要《市政府十六届六十次常务会议纪要》（十六届60次〔2019〕9号）说明，金山街道自2019年6月1日起开始启用高州市住房和城乡建设局②号行政审批专用章（即审批《建筑工程施工许可证》专用章），同时高州市住房和城乡建设局要对委托用章事项进行监督指导，并承担审批的法律、行政职能责任，积极与金山街道办沟通衔接，做好技术支持和业务指导工作。

（2）根据询问金山街道办规划建设办公室黄[redacted]平和杨[redacted]锋笔录，在审批海大项目《建筑工程施工许可证》时是容缺审批。

（3）根据茂名海大生物科技有限公司与安发公司签订的《茂名海大整厂土建工程合同补充条款》，其中“第十条工地现场管理 2 安全文明施工管理①乙方（即广东安发建筑工程有限公司）应按国家、地方现行安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者

安全。在本合同施工范围内发生的安全事故责任和因此发生的费用，全部由乙方承担。”

（4）根据高州市公安局刑事侦查大队技术中队于2021年4月7日出具的《关于庞[redacted]的尸检情况说明》，庞[redacted]在施工现场没有佩戴安全帽；根据询问伤者刘[redacted]强、潘[redacted]芝，他们在事发当天在施工现场没有佩戴安全帽，也没有人提供和督促其佩戴安全帽。

（5）根据询问安发公司唐[redacted]旺、林[redacted]烽、杨[redacted]青笔录，安发公司未对现场施工人员和管理人员进行安全教育培训，海大项目在开工时，安发公司未安排项目负责人及专职安全管理人员到施工现场开展工作。

（6）根据询问熊[redacted]熙、何[redacted]珏笔录及提供的材料，熊[redacted]熙以安发公司员工的名义跟安发公司就海大项目签订有《广东安发建筑工程有限公司工程项目内部承包合同书》，安发公司将海大项目工程转包给熊[redacted]熙；同时熊[redacted]熙与安发公司协商好，在海大项目的事情上，熊[redacted]熙及其施工人员都是以安发公司的员工的名义开展施工，任何需要资质的资料文件都是以安发公司的名义签订或提供，而且任何跟海大项目的资金来往都是经安发公司再划转到熊[redacted]熙个人账户的。

（二）事故直接原因

1.未按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

制定深基坑施工方案，未对基坑采取放坡或支护等安全措施。

2.安发公司在没有制定施工方案的前提下，在交叉的工作面同时安排三个施工队进场施工。

（三）事故间接原因

（1）施工作业人员安全意识不强。施工作业人员自身安全意识仍比较薄弱，进入施工现场未佩戴安全帽；对现场情况未进行充分了解，安全防范措施不足，存在侥幸心理，在存在安全隐患的墙体下作业。

（2）安全管理不到位。安发公司安全生产主体责任未落实到位，未及时检查坍塌事故施工点的安全生产状况，未及时发现并消除防水工程施工人员违章冒险作业的生产安全事故隐患，未教育和督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，施工现场管理不到位，存在管理漏洞，单位管理人员与现场作业人员工作衔接缺位，致使现场作业人员的违章冒险作业未能及时发现制止和纠正。

（3）安发公司将海大项目建设工程转包给熊[redacted]熙，统筹协调管理不到位。

（四）事故性质

事故调查组经调查认定：高州市金山街道“3·17”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

（五）事故相关单位及人员履职情况

1.茂名海大生物科技有限公司：该公司与安发公司就海大项目签订了《建设工程施工合同》，明确了各自职责，同时还配备了专门的项目负责人员，但在项目开工至事故发生前，仍未出具正式的施工图设计文件及其审查合格文件，未在规定的时限内补齐办理《建筑工程施工许可证》容缺资料。

2.广东安发建筑工程有限公司：将海大项目建设工程转包给员工熊[redacted]熙，统筹协调管理不到位；未对施工人员进行安全生产教育和培训；未能及时采取技术、管理措施发现并消除事故隐患，未教育和督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程；施工现场管理不到位，存在管理漏洞，与现场作业人员工作衔接缺位，致使现场作业人员的违章冒险作业未能及时发现制止和纠正，导致发生1人死亡3人受伤的事故。

3.高州市建设工程监理有限公司：该公司与茂名海大生物科技有限公司签订有《建设工程监理合同》，直至事故发生前，建设单位及施工单位未为其提供设计文件及施工组织设计和安全专项方案，故未能按监理规范编制监理规划，但监理单位也多次催促建设单位和施工单位提供相关资料；施工单位在进行深基坑施工时，监理单位未对其实施专项巡视检查。

4.金山街道办：事故发生前，金山街道办对事故项目及辖区内其它在建工地均有开展安全生产检查工作；事故发生后，金山街道办立即对海大项目的《建筑工程施工许可证》作出了撤销的处理决定，并对茂名海大生物科技有限公司下发了停工通知书，同时联合高州市住房和城乡建设局召开了专题工作会议，组织相关部门及人员对辖区内的危化企业、施工工地等开展全面的安全生产检查工作；但金山街道办在2021年2月22日容缺审批海大项目的《建筑工程施工许可证》时，海大项目的施工图设计文件审查意见书等重要文件未能提供，在容缺审批资料中允许提供补充材料时限到6月15日，不符合高州市人民政府办公室《关于全面推进2020年重点项目审批提速增效的通知》（高府办〔2020〕8号）不超过一个月要求。但金山街道办工作人员已多次电话催促建设单位补齐容缺的资料。

5.高州市住房和城乡建设局：自金山街道办启用高州市住房和城乡建设局②号行政审批专用章以来，有对金山街道办相关审批工作人员进行电话和口头指导审批业务工作，但未组织开展专题业务培训，技术支持力度不足，业务指导未够深入。

6.唐[redacted]旺：作为广东安发建筑工程有限公司法定代表人，在该项目开工前，未制定并组织开展安全生产教育和培训工作；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时

消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

7.熊[redacted]熙：作为海大项目实际施工负责人，未制定危险性较大工程专项施工方案等安全操作规程，且基坑未按规定采取支护等安全防护设备，在没有制定施工方案的前提下，在交叉的工作面同时安排三个施工队进场施工；未为工作人员配备安全帽。

8.何[redacted]：在安发公司负责工程项目工作，至3月17号事故发生后，才知道自己是海大项目在建工地项目负责人，对该项目的施工进展情况完全不清楚。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规的关规定，建议对高州市金山街道“3·17”一般坍塌事故有关责任人及责任单位作出如下处理：

（一）事故责任单位处理建议

1.茂名海大生物科技有限公司：在项目开工至事故发生前，仍未出具正式的施工图设计文件及其审查合格文件，未在规定的时限内补齐《建筑工程施工许可证》办理资料，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第九

条。建议由高州市住房和城乡建设局移送相关部门对其进行行政处罚。

2.广东安发建筑工程有限公司。将海大项目建设工程违法转包给熊[redacted]熙；未能及时采取技术、管理措施发现并消除事故隐患，未教育和督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程；未对施工人员进行教育和培训，导致发生1人死亡3人受伤的事故。对事故的发生负有主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第三十八条第一款、第四十一条、第四十六条第一款，建议由高州市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定对其进行行政处罚。

3.高州市建设工程监理有限公司。违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条的规定。建议由高州市住房和城乡建设局移送相关部门对其进行行政处罚。

（二）事故责任人员处理建议

1.唐[redacted]旺。作为广东安发建筑工程有限公司法定代表人，未制定并组织开展安全生产教育和培训工作；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预

案，未履行好单位主要负责人的安全生产工作职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条等规定，对事故的发生负有责任。建议由高州市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定对其进行行政处罚。

2.熊[redacted]熙：作为海大项目实际施工负责人，未制定危险性较大工程专项施工方案等安全操作规程，且基坑未按规定采取支护等安全防护设备，在没有制定施工方案的前提下，在交叉的工作面同时安排三个施工队进场施工，未为工作人员配备安全帽，导致事故的发生，对事故的发生负有责任。建议由高州市公安局对其立案侦查。

3.何[redacted]。未履行施工现场质量管理工作职责；施工现场管理不到位，存在管理漏洞，与现场作业人员工作衔接缺位，致使现场作业人员的违章冒险作业未能及时发现制止和纠正，违反《广东省建设工程质量管理条例》第十条第二项、《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第六款的规定，建议由高州市住房和城乡建设局移送相关部门对其进行行政处罚。

（三）其他建议

1.金山街道办。金山街道办在容缺审批茂名海大生物科技有限公司的《建筑工程施工许可证》时，容缺补齐资

料时限超过一个月；建议中共高州市委责成中共金山街道办党委作出书面检查，高州市人民政府责成金山街道办人民政府作出书面检查；并由高州市委责令金山街道办党委、政府主要领导和分管领导作出书面检查。

2.高州市住房和城乡建设局。自金山街道办启用高州市住房和城乡建设局②号行政审批专用章以来，有对金山街道办相关审批工作人员进行电话和口头指导审批业务工作，但未组织开展专题业务培训，技术支持力度不足，业务指导未够深入，建议高州市人民政府责成高州市住房和城乡建设局作出书面检查。

3.在本次事故中，如涉及其他相关的民事法律责任，建议各方当事人依据其他法律途径解决。

## 六、事故防范和整改措施

（一）茂名海大生物科技有限公司应加强对危大工程的监管，尽快完善申领海大项目《建筑工程施工许可证》的各项资料，让监理单位正式进驻建设工地开展监理工作。加强对项目内的施工内容进行全面管理，加强对施工单位的安全生产工作统一协调和管理。

（二）广东安发建筑工程有限公司应认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1.加强本单位安全生产管理，建立、健全安全生产责

任制，完善本单位安全生产管理制度和生产条件，加强对员工的安全教育培训；向现场施工人员说明现场危险因素、作业安全要求和应急措施。

2.加强对现场施工人员安全教育和培训，提高现场施工人员安全防范意识和安全操作技能，严格督促现场施工人员认真遵守安全生产规章制度与操作规程，杜绝违章指挥、强令冒险作业及违反操作规程的行为。

3.加大对作业现场的安全隐患排查力度，对查出的安全隐患要及时整改，加强对班组施工人员的管理，督促其严格遵守施工方案及公司管理指令。

4.公司主要负责人应严格落实企业主要负责安全生产工作职责，认真督促和检查本单位安全生产工作，加强作业现场监督管理，确保作业过程中安全管理措施落实。

（三）金山街道办应以此为鉴，加强《建筑工程施工许可证》审批业务培训，规范审批过程，积极与上级主管部门沟通，增强业务人员技能，并形成审批工作机制；加强辖区内安全监管力度，督促施工单位严格按照施工规范作业。

（四）高州市住房和城乡建设局应加强业务指导工作，对高州市住房和城乡建设局②号行政审批专用章业务人员开展专题业务培训，做好技术支持和业务指导工作，形成②号行政审批专用章使用工作规范；组织全市容缺审批核

查，加强全市在建工地安全监管，防范此类事故再次发生。

（五）建议高州市住房和城乡建设局暂停②号行政审批专用章使用，待制定具体的使用细则、完善使用机制后再报市人民政府决定是否重新启用。